

# Maklervertrag

## **VERKAUFERMAKLERVERTRAG kein Alleinauftrag**

## **Не эксклюзивное поручение на продажу объекта**

zwischen

между

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(nachfolgend Kunde)

(далее Заказчик)

und

и

Irina Savchenko unabhängige & IHK-geprüfte  
Immobilienkauffrau, Erlaubnis § 34c vom  
31.07.2019 Bezirksamt Pankow von Berlin St.Nr.  
35/505/00655, Bayerische Str. 8, 10707 Berlin

Ирина Савченко независимый и  
сертифицированный ИНК агент по  
недвижимости, лицензия § 34 с от 31.07.2019  
Районное управление Панков Берлина, St.Nr.  
35/505/00655, Байрише Штрассе. 8, 10707  
Берлин

(nachfolgend Makler)

(далее Маклер)

### 1. Auftrag

### 1. Поручение

1. Gegenstand des vorliegenden Vertrages ist  
folgendes Objekt:

1. Предметом данного договора является  
следующий объект:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. Der Kunde ist Alleineigentümer dieses Objekts.

2. Клиент является единственным  
владельцем этой собственности.

Das Eigentum wird durch einen  
Grundbuchauszug bestätigt:  
Grundbuch von:

Право собственности подтверждено  
выпиской из земельного кадастра,  
Grundbuch von:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

# Maklervertrag

3. Der Kunde beauftragt den Makler bezüglich des unter Ziffer 1 vorstehend beschriebenen Objekts, die Gelegenheit zum Abschluss eines Kaufvertrages (Interessenten) abschlusswilligen nachzuweisen oder einen Vertragspartner (Interessenten) zu vermitteln.

4. Das Objekt sollte zum höchstmöglichen Preis unter den aktuellen Marktbedingungen verkauft werden.

5. Der Startpreis und alle Abweichungen davon müssen im Voraus mit dem Eigentümer vereinbart werden.

6. Der Vertrag gilt nach Unterzeichnung des Kaufvertrages und Eingang des Kaufpreises auf dem vom Kunden bereitgestellten Konto als vollständig ausgeführt.

7. Der Makler verpflichtet sich, den Kunden über die möglichen Kosten des Kaufs zu informieren, insbesondere über mögliche Steuergebühren, und alle Daten zum Verkaufsobjekt an einen Steuerberater für die Steuererklärung zur Verfügung zu stellen.

8. Bei erfolgreicher Käufer-Vermittlung wird dem Verkäufer eine Maklerprovision in Höhe von 3 % + MwSt (insgesamt 3,57%) auf den Verkaufspreis der Immobilie in Rechnung gestellt. Die Provision wird innerhalb von 5 Tagen nach dem Zahlungseingang vom Verkäufer an den Makler zu bezahlen. Mit dem Verkäufer wurden keine weiteren Gebühren oder Entschädigungen vereinbart.

9. Der Makler verpflichtet sich, den Vertrag nach bestem Wissen und Gewissen und mit den geringstmöglichen Kosten für den Kunden zu erfüllen. Eine Entschädigung für die Kosten der Parteien ist jedoch sowohl vom Makler als auch vom Kunden ausgeschlossen, sofern nichts anderes vereinbart ist.

3. Заказчик поручает Маклеру продажу своего объекта, описанного под цифрой 1 данного договора, посредством предоставления подходящего покупателя и сопровождения сделки.

4. Объект должен быть продан по максимально высокой цене, которая возможно в современных условиях рынка.

5. Стартовая цена и все отклонения от нее должны быть предварительно согласованы с владельцем.

6. Договор является выполненным в полном объеме после подписания договора купли-продажи недвижимости через и поступления суммы покупки на предоставленный Заказчиком счет.

7. Маклер обязуется проинформировать Заказчика о возможных расходах на покупку, особенно касающихся налоговых сборов. Маклер обязуется предоставить всю информацию налоговому консультанту для составления налоговой отчетности.

8. В случае успешного заключения сделки с клиентом от Маклера, продавцу будет начислена комиссия Маклера в размере 3% + НДС (всего 3,57%) от продажной цены недвижимости. Комиссионные должны быть выплачены продавцом Маклеру в течение 5 дней после получения оплаты. Никаких других оплат или компенсаций с Заказчиком оговорено не было.

9. Маклер обязуется выполнить договор добросовестно и с наименьшими затратами для Заказчика, компенсация расходов сторон исключается, как со стороны Маклера, так и со стороны Заказчика, если не были достигнуты другие договоренности.

# Maklervertrag

## 2. Pflichten des Maklers

1. Der Makler hat eine professionelle Kaufpreisermittlung durchzuführen und den Auftrag mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns wahrzunehmen. Er hat den Auftraggeber über den Stand seiner Bemühungen laufend zu unterrichten.
2. Alle Tatsachen, die dem Makler im Zusammenhang mit dem Auftrag zur Kenntnis gelangen, hat er vertraulich zu behandeln.
3. Bei Bedarf wird der Makler alle für den Verkauf notwendigen Unterlagen bei zuständigen Behörden angefragt.
4. Der Makler ist verpflichtet, alle ihm zur Verfügung stehenden Marketingmittel für den schnellstmöglichen Verkauf einzuschalten.
5. Verhandlungsführung mit dem Mieter, Käufer und Verkäufer.
6. Vorbereitung und Organisation eines Notartermins.
7. Übergabe an den Käufer.
8. Der Makler verpflichtet sich, das übergebene Objekt nach bestem Wissen und Gewissen zu behandeln und ausschließlich zu dem Zweck zu verwenden, zu dem es bestimmt ist, nämlich zur Durchführung von Besichtigungen zum Zwecke des Verkaufs der Wohnung. Jede andere Nutzung, insbesondere die Nutzung der Wohnung zur Unterbringung von Dritten, ist ausdrücklich ausgeschlossen.

## 3. Pflichten des Kunden

1. Dem Makler bei Bedarf alle notwendigen Unterlagen oder Kopien zur Verfügung stellen.
2. Dem Makler bei Bedarf die Kontakte des Mieters und der Hausverwaltung sowie eine entsprechende Vollmacht zu übergeben.
3. Über mögliche Änderungen den Makler rechtzeitig zu informieren.

## 2. Обязанности маклера

1. Маклер должен провести профессиональную оценку стоимости и выполнить заказ с осторожностью предусмотрительного бизнесмена. Он должен регулярно информировать Заказчика о состоянии продажи.
2. Все факты, о которых узнает Маклер во время выполнения заказа, должны сохраняться конфиденциально.
3. Маклер запрашивает все документы, необходимые для продажи, у соответствующих органов и управляющей компании.
4. Маклер обязан использовать все ему доступные маркетинговые средства для максимально быстрой продажи.
5. Ведение переговоров с арендатором, покупателем и продавцом.
6. Подготовка и организация подписания договора купли-продажи нотариуса.
7. Подготовка и протоколирование передачи недвижимости.
8. Маклер обязуется добросовестно относиться к переданному имуществу, и использовать его исключительно по назначению для проведения показов с целью продажи квартиры. Любое другое использование, в особенности передача квартиры для проживания третьих лиц категорически исключается.

## 3. Обязанности Заказчика

1. Предоставить Маклеру все необходимые документы или их копии
2. Предоставить Маклеру контакты арендатора и управляющей компании, а также соответствующую доверенность
3. Своевременно информировать Маклера о возможных изменениях

# Maklervertrag

4. Der Eigentümer ist berechtigt, während der Laufzeit des Vertrages andere Makler einzuschalten.

## 4. Vertragsdauer und Kündigung

1. Der Maklervertrag wird für eine Dauer von Monaten abgeschlossen. Nach dieser Frist verlängert sich der Vertrag automatisch um 1 Monat, wenn er von einer Seite nicht gekündigt wurde.

2. Innerhalb dieser Zeit kann der Vertrag jederzeit und beiderseits mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Die Kündigung gilt als zugegangen, wenn sie auf beliebigem Wege, einschließlich WhatsApp, übermittelt wird.

3. Nach Beendigung des Vertrages haben die Parteien keine wesentlichen oder sonstigen gegenseitigen Ansprüche, wenn die Rechte der Parteien nicht verletzt wurden. Alle dem Makler übergebenen Dokumente und Schlüssel müssen dem Kunden auf die von ihm angegebene Weise sowie auf seine Rechnung zurückgegeben werden.

4. Das Recht des Maklers auf Provision nach dem Kaufvertragsabschluss mit dem Käufer, der während der Laufzeit des Vertrages gefunden wurde, besteht auch nach Ablauf der Vertragslaufzeit weiterhin.

## 5. Vertragssprache und geltendes Recht

Dieser Vertrag ist zweisprachig abgefasst. Die russische Version ist lediglich eine unverbindliche Übersetzung der deutschen Fassung. Allein die deutsche Fassung ist bindend und bei Zweifeln und Abweichungen ist ausschließlich die deutsche Fassung maßgeblich. Dieser Vertrag unterliegt in vollem Umfang deutschem Recht und Ausschluss jeglichen anderen Rechts soweit gesetzlich zulässig.

Unterschriften / Подписи сторон

---

Ort, Datum / Место, дата

---

Kunde / Заказчик

4. В течение срока действия договора Заказчик имеет право подключать других Маклеров.

## 4. Срок действия договора и расторжения

1. Маклерский договор заключается сроком на месяцев. По истечении этого срока договор продлевается автоматически на 1 месяц, если не был расторгнут одной из сторон.

2. В течение срока действия договора может быть расторгнут в любое время и с обеих сторон письменным уведомлением за 30 дней. Уведомление о расторжении считается полученным при отправлении любым способом, в том числе, посредством мессенджеров (например, WhatsApp). Право расторгнуть договор по уважительной причине остается в силе.

3. После прекращения действия договора Стороны не имеют материальных или других взаимных претензий, если права сторон не были нарушены. Все переданные Маклеру Документы и ключи должны быть возвращены Заказчику указанным им способом и за счет Заказчика.

4. Право Маклера на получение вознаграждения при заключении договора купли-продажи с Покупателем, предоставленным Маклером во время действия договора, сохраняется и после истечения срока действия.

## 5. Легитимность

Данный договор составлен на двух языках, основным из которых является немецкий. Русская версия является переводом немецкого текста. Договор действует в соответствии с законами Федеративной Республики Германия, при возникновении споров по договору, немецкая версия текста является определяющей и имеет преимущественную силу.

---

Ort, Datum / Место, дата

---

Makler / Исполнитель

# Maklervollmacht

Eigentümer/ Vollmachtgeber

Name/Vorname: \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Als Eigentümer der nachstehend bezeichneten Immobilien:

Lage: \_\_\_\_\_

Einschließlich aller Bestandteile ( Keller und Speicherräume, Parkplätze etc.).  
Erteile(n) ich /wir

Irina Savchenko

Bayerische Str. 8,10707 Berlin

hiermit diese **Maklervollmacht**

Irina Savchenko ist durch mich / uns mit dem Verkauf der vorgenannten Immobilie(n)  
beauftragt und ist somit als Maklerunternehmen insbesondere berechtigt:

- Bei Behörden, Grundbuch, Hausverwalter, Mieter usw. erforderliche Auskünfte und Unterlagen ( z.B. Grundbuchauszüge, Mietverträge, NK-Abrechnungen, Wirtschaftsplan, Bauunterlagen usw.) einzuholen

Irina Savchenko ist, auch im Verhältnis zu etwaigen Nutzungsberechtigten, berechtigt, das Verkaufsobjekt allein oder mit Interessenten zu besichtigen. Soweit das Objekt Dritten zur Nutzung überlassen ist, hat der Makler auf die wohlverstandenen Interessen der Nutzungsberechtigten und die Bestimmungen des Miet- bzw. Pachtvertrages Rücksicht zu nehmen.

Irina Savchenko hat die im Rahmen ihrer Vollmacht erlangten Kenntnisse absolut vertraulich zu behandeln.

Irina Savchenko ist berechtigt, zur Ausführung des Maklervertrages diese Vollmacht auf Dritte zu übertragen. In diesem Fall hat sie die Verschwiegenheit auch dem Unterbevollmächtigten aufzuerlegen.

Die Vollmacht ist während der Dauer des Maklervertrages unwiderruflich.

Die Vollmacht gilt nicht für den notariellen Verkauf der Wohnung.

Ort, Datum :

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift der / des Eigentümer(s) / Auftraggeber(s))

# Брокерская доверенность

Владелец/держатель доверенности

Владелец/Доверенность

Адрес:

В качестве собственника недвижимости,

указанной ниже:

Расположение:

Включая все компоненты (подвальные и складские помещения, парковочные места и т.д.). Я / мы предоставляю (-ем)

Irina Savchenko

Bayerische Str. 8, 10707 Berlin

настоящим эту **брокерскую доверенность**

Irina Savchenko - брокер, ответственна за продажу вышеупомянутого имущества, и была уполномочено мною/нами и выступить в качестве брокерской компании:

- Получить необходимую информацию и документы (например, выписки из земельной книги, договоры аренды, счета за коммунальные услуги, экономический план, строительные документы и т.д.) от органов власти, кадастра, управляющей компании, арендаторов и т.д.

Irina Savchenko имеет право осматривать объект продажи самостоятельно или с заинтересованными лицами (покупателями). В случае, если имущество предоставлено в пользование третьим лицам, брокер должен принять во внимание интересы этих лиц и положения договора аренды.

Irina Savchenko обязуется относиться к информации, полученной в рамках своей доверенности, с абсолютной конфиденциальностью.

Irina Savchenko имеет право передавать данную доверенность третьим лицам для исполнения брокерского договора. В этом случае он также должен наложить конфиденциальность на субагента.

Доверенность является безотзывной на срок действия брокерского соглашения.

Доверенность не распространяется на нотариальную продажу квартиры.

Место, дата: